تحقيق مذهب ابن عمر رضي الله عنهما في التطوع في السفر

جمعه
خضر بن حسن بن أحمد الصومالي

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فقد ذاع بين طلبة العلم نفي مشروعية الصلوات الرواتب في السفر، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وصل إلى النهي عنها، وكثيرًا ما كنت أسمع بعض الفضلاء والعلماء ينهى الحجاج في مخيمات منى عنها، وقد كنت تتبَّعت قبل مدة لا تقل عن عشر سنين ما جاء من الروايات في هذا الباب، وخلَصت إلى قناعة بأن هذا الذائع غلط، نشأ من أمرين:

أحدهما: عدم فهم كلام الإمام ابن القيم في كتابه النافع زاد المعاد، حيث قرر أن ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما هو هدي النبي ﷺ، وليس مراده بذلك أن الرواتب غير مشروعة، بل قرَّر هو مشروعيتها إلا أنها في درجة التطوع المطلق كما ستراه في هذه الأوراق إن شاء الله، وينبغي لقارئ زاد المعاد ألا يغيب عن باله ما قاله ابن القيم رحمه الله في أثنائه (٢٦٦/١): (**ليس مقصودنا إلا ذكر هديه ﷺ الذي كان يفعله هو**، فإنه قبلة القصد، وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب.

وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء.

فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما **مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه**، فإنه أكمل الهدي وأفضله، فإذا قلنا: (لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة) **لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة**، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله).

ولا يغب عن بالك وأنت تقرأ كلامه هذا أن ما اختاره النبي ﷺ لنفسه؛ قد يكون الأفضل له، لا لنا؛ لخصائصه المعروفة، ورب أمر تركه لئلا يشق على الأمة يكون الفضل لغيره في فعله.

والثاني: ما ذكره غير واحد من أهل العلم من أن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما ترك الرواتب دون غيرها من النوافل، وهو غير صحيح، كما ظهر لي في ذلك الوقت؛ لكنني لم أودع تلك النتيجة في أوراق يطالعها غيري، وإنما كان المقصود أن أقف على الصواب في خاصة نفسي.

ثم ظهر لي أن أكتب هذه الأوراق بعد أن حاورني بعض الفضلاء في المسألة، فرأيت أن الحاجة إلى بيان ذلك ملحة؛ لأمرين:

أحدهما: ما أشرت إليه من شيوع هذا القول وذيوعه؛ مع مخالفته لما عليه جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، بل لم أجد أحدًا قال به على هذا الوجه قبل الإمام النووي رحمه الله.

والثاني: أن هذا القول في ذاتِه متداعي البنيان واهيه، مخالفٌ لسنن الشريعة وقياسها كما ستراه إن شاء الله؛ مع ما فيه من التثبيط عن العمل الصالح، وكثيرًا ما ترى أولئك الحجاج وغيرهم يلوذون بالنوم ويشغلون به وقتهم؛ إذ مُنعوا من عمل الخير، فأي فائدة عادت عليهم؟ وقد ختم ابن المنذر كلامه في هذه المسألة في كتابه الأوسط (٥/٢٥٠ ط.دار الفلاح): (منْعُ البرِّ وعملِ الخير غير جائز).

وليس المقصود هنا بيان تطوع رسول الله ﷺ في سفره، بل بيان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وخطإ من أخطأ عليه في تقرير مذهبه.

ولما كان المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما بين مرفوع وموقوف، وكان القصد بيان التفسير الصحيح للمرفوع الذي رواه ابن عمر وفِعله، رأيت ذكر المرفوع الوارد عنه أوَّلا مختصَرًا، ثم الموقوف بشيء من التطويل؛ لأنه المفسِّر لقصده في المرفوع الذي رواه، وأسأل الله التوفيق والسداد.

ذكر ما جاء عنه رضي الله عنه مرفوعًا

اختلف المروي المرفوع عنه رضي الله عنه نفيًا وإثباتًا:

أما النفي ففي صحيح البخاري (١١٠٢) عنه رضي الله عنه قال:

«صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك رضي الله عنهم».

وأخرجه مسلم (٦٨٩): عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» قلت: يسبحون، قال: «لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وقد قال الله: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ الأحزاب: ٢١.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٢٧ ط.الرشد) بلفظ: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلا صلاة قبلها ولا بعدها في السفر، ولو تطوعت لأتممت»

وأما الإثبات فرواه عنه عدد منهم:

١- ابنه سالم في صحيح البخاري (١١٠٥):

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه».

٢- سعيد بن يسار

في الموطإ (٣٩٨): عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر».

ذكر الروايات الموقوفة

اعلم أن الروايات الصحيحة عن ابن عمر في التطوع في السفر تدور على خمسة من الرواة عنه، وهم: ابنه سالم، ومولاه نافع، ومجاهد، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، واتفق الأربعة الأولون على أن ابن عمر كان يترك نوعًا من التطوع في السفر ويأتي نوعًا منه؛ لكن اختلفت عباراتهم في ذلك على ما سأذكر، وأما سعيد فروى عنه إثبات التطوع دون نفيه على ما سيأتي.

ويتلخص اختلاف عباراتهم في ذلك في خمسة أوجه:

الوجه الأول: ذِكر عدم تطوعه بالنهار وإثبات تطوعه بالليل

وهذا وجد مصرَّحا بشقيه في رواية عن عبد الله بن دينار، ومصرحًا بشقه الأول فقط في رواية عن نافع.

فأما الرواية عن عبد الله بن دينار فأخرجها عبد الرزاق في المصنف (٤٤٤٦ ط.المكتب الإسلامي) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٧٦٤ ط.دار الفلاح): عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: (**كان ابن عمر يتطوع بالليل، ولا يتطوع بالنهار في السفر**، وكان يصلي إلى[١] بعيره).

وأما الرواية عن نافع فأخرجها عبد الرزاق أيضًا في المصنف (٤٤٤٧): عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن نافع، أن ابن عمر (**كان لا يتطوع في السفر في صلاة النهار**)، ومفهومه أنه كان يتطوع في صلاة الليل، وسيأتي التصريح به عنه في روايات أخرى.

وفي الروايتين نفي التطوع في صلاة النهار، وإثبات تطوع الليل من غير تفصيل.

الوجه الثاني: نفي تطوعه قبل الفريضة وبعدها مع إثبات صلاته في الليل

وعلى هذا روايات عن نافع، وسالم.

فأما الرواية عن نافع ففي الموطأ (٤٠٠): عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه (**لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا، قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل**، فإنه كان يصلي بالأرض أو على بعيره أو على راحلته حيثما توجهت به).

---

(١) كذا في المصنف، وأسقط ابن المنذر الجملة، ولعلها مصحفة عن: (على)، كما في بقية الروايات.

وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣٨٢٩) حدثنا هشيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه (**كان لا يتطوع في سفر قبل الصلاة ولا بعدها، وكان يصلي من الليل**).

وفي مصنف عبد الرزاق (٤٤٤٥، ط.المكتب الإسلامي) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه (**كان لا يتطوع في السفر**، وكان يقول: «لو تطوعت لأتممت»، **وكان يصلي في السفر سبحة الليل**). كذا في المصنف عبد الله بالتكبير، وقد توبع كما سبق.

وأما الرواية عن سالم ففي مسند أحمد (٥٥٩٠) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جابر، سمعت سالم بن عبد الله، قال: (**كان ابن عمر لا يصلي في السفر إلا ركعتين، غير أنه كان يتهجد من الليل**) قال جابر: فقلت لسالم: كانا يوتران؟[٢] قال: (نعم).

وجابر هو الجعفي وقد توبع، كما في المسند أيضًا (٦٢٢١): من طريق سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر (**كان يصلي في السفر صلاته بالليل، ويوتر راكبا على بعيره**، لا يبالي حيث وجه بعيره، ويذكر ذلك عن النبي ﷺ)، قال موسى: ورأيت سالما يفعل ذلك. وفي ابن أبي الزناد كلام يسير.

وفي هذا الروايات:

١-أنه لم يكن يصلي مع الفرائض شيئًا قبلها ولا بعدها.

٢-أنه كان يصلي في الليل، وفي بعضها التصريح أن ذلك كان في جوف الليل.

الوجه الثالث: ذكر صلاته بالليل دون التعرض للنهار

وعليه روايتان عن مجاهد وسعيد بن جبير.

فأما الرواية عن مجاهد ففي شرح معاني الآثار (٢٢٩٤ ط.دار الكتب العلمية): من طريق أبي بكرة -هو بكار بن قتيبة القاضي- قال حدثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قالا حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد: أن ابن عمر رضي الله عنهما (**كان يصلى في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السحر نزل فأوتر**). وأخرجه من طريق حماد -هو ابن

---

(٢) يعني النبي ﷺ وابن عمر رضي الله عنهما.

أبي سليمان- عن مجاهد: صحبت بن عمر رضي الله عنهما فيما بين مكة والمدينة، قال الطحاوي: فذكر نحوه. ورواه من طريق ثالث بنحوه ولم يسق لفظه.

وأما الرواية عن سعيد بن جبير ففي المسند (٤٤٧٦ط.الرسالة): من طريق إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، أن ابن عمر: (**كان يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل، فأوتر على الأرض**).

ففي قول مجاهد: (فإذا كان في السحر...الخ) وسعيدٍ (فإذا أراد أن يوتر) دلالة على أن ذلك كان في الليل.

الوجه الرابع: إثبات تطوعه مطلقا

وعليه روايات عن عبد الله بن دينار، وسالم، ومجاهد.

فأما الرواية عن عبد الله بن دينار ففي الموطإ (٣٩٩): عنه، عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما، أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به)، قال مالك: قال عبد الله بن دينار: (**وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك**).

وفي مسند أحمد (٥٤٠٦ ط.الرسالة): حدثنا أبو سلمة، أخبرنا سليمان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه (**كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، وذكر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك في السفر**). وأخرجه من طريق آخر برقم (٥٤١٣).

وأما الرواية عن سالم ففي صحيح البخاري (١١٠٢): عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه» (**وكان ابن عمر يفعله**).

وأما الرواية عن مجاهد ففي المصنف لابن أبي شيبة (٣٨٤٥): من طريق هشيم، عن حصين، عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، (**فكان يصلي تطوعا على دابته حيث ما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى**).

ففي هذه الروايات: أنه رضي الله عنه كان يتطوع في سفره مطلقًا.

الوجه الخامس: نفي تطوعه مطلقًا إلا ركعتي الفجر

وعليه رواية واحدة عن مجاهد.

ففي مصنف ابن أبي شيبة (٣٨٢٨): حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن مجاهد قال: سألناه: (**أكان ابن عمر يتطوع في السفر؟**) فقال: (**لا**)، فقلت: (**فركعتين قبل الفجر؟**) قال: (**ما رأيته ترك تينك في سفر ولا حضر**).

ففيه نفي تطوعه مطلقًا؛ إلا أنه ذكر أنه لم يره ترك ركعتي الفجر.

تلخيص ما جاء عن كل راوٍ من الخمسة

إذا استقرأت هذه الروايات ظهر لك أن سعيد بن جبير ليس عنه إلا رواية مثبتة لتطوع الليل غير نافية لتطوع النهار، فلا تعارضها إلا رواية نافية لصلاة الليل ولم توجد.

وأن نافعًا عنه رواية نافية لتطوع النهار، وأخرى نافية لتطوع قبل الصلاة أو بعدها وتستثني الصلاة في جوف الليل، وأخرى نافية للتطوع مطلقًا وتثبت سبحة الليل.

وأن مجاهدًا عنه رواية مطلقة بالنفي وتثبت ركعتي الفجر، وأخرى تثبت صلاة الليل، وثالثة مطلقة بالإثبات.

وأما عبد الله بن دينار فعنه: رواية مطلقة بالإثبات، وأخرى تقيد النفي بصلاة النهار والإثبات بصلاة الليل.

وأما سالم فعنه إثبات مطلق، وعنه نفي التطوع قبل الفريضة وبعدها مع استثناء صلاة الليل.

وبه يتضح:

١-أنه ليس فيهم من أثبت تطوعا نهاريًّا أيًّا كان نوعه، والذي نفاه منهم صريحًا اثنان عبد الله بن دينار ونافع.

٢-وأنه ليس منهم من صرَّح بنفي التطوع الليلي، بل جاء عن كلهم إثباته.

٣- وأن الذي قيَّد بما بعدَ الصلاة وقبلَها اثنان نافع وسالم، ولكنهما لم يُثبتا شيئًا آخر

سوى صلاة الليل.

مسالك العلماء في الجمع بين الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهما

تباينت مسالك العلماء في الجمع بين هذه الروايات وبيان مذهب ابن عمر في التطوع في السفر إلى أربعة مسالك:

المسلك الأول: حمل الإثبات على صلاة الليل، والنفي على صلاة النهار، إلا أن ذلك لا يعني إلا نوعًا خاصًّا من صلاة الليل كما سيأتي، وهو مسلك جماعة منهم:

-الباجي في المنتقى (٢٦٨/١ ط.السعادة) في تقرير مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (لما لم يره تنفل بالنهار امتنع من ذلك ورآه يتنفل بالليل على راحلته فكان يفعل ذلك وكان أكثر العلماء على جواز تنفل المسافر بالليل والنهار على راحلته وعلى الأرض)، وقال: (إنما نفى عبد الله بن عمر التنفل في وقت معين غير أن المشهور عن جميع السلف جواز ذلك في الليل والنهار).

-والقاضي عياض في إكمال المعلم (١٢/٣ ط.دار الوفاء)، قال: (اختلف العلماء في التنفل في السفر، **فمذهب ابن عمر منعه بالنهار جملة، وجوازه بالليل** في الأرض وعلى الراحلة، ومذهب عامة السلف وأئمة الفتوى على جوازه بالليل والنهار على الراحلة وبالأرض)

ونقله القاضي عياض عن المصنفين في الخلاف فقال: (ظاهر مذهب ابن عمر وتعليله إنما **منع التنفل بالنهار وبالليل قبل الصلاة وبعدها** إلا لمن يصلى صلاة الليل في جوفه لقوة أمرها، وكونها أولاً فرضًا، **وهكذا نقل أهل الخلاف مذهبه**).

-وابن التين، وعبارته كما نقلها ابن الملقن في التوضيح (٥٠٤/٨-٥٠٥ ط.دار النوادر): (معنى لم أره يسبح: في النهار.... ولا خلاف بين الأئمة في جواز النافلة بالليل في السفر، وكان ابن عمر لا يفعله بالنهار في السفر....، وابن عمر....لم يرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد في السفر على ركعتين، فلما لم يره بالنهار امتنع، ورآه يتنفل بالليل ففعله).

والمسلك الثاني: أن يقال: نفيه محمول على ما قبل الفرائض وبعدها، وإثباته محمول على ما سوى ذلك أي الصلاة في غير أوقات الفرائض، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه، فإن في الصحيح المطبوع: (باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها) وأورد فيه المنع، ثم بعده: (باب من تطوع في السفر، في غير دبر الصلوات وقبلها)، وأورد فيه

حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما المطلَق وأن ابن عمر كان يفعله، فأشعر بأن هذا طريق الجمع عنده؛ لكن الحافظ ذكر أن الحموي من رواة الصحيح انفرد بلفظ (وقبلها) في الباب الأول، وأن الأكثرين لم يذكروه وصوَّب روايتهم، وأما الباب الثاني فلم يذكر ابن حجر فيه لفظ (وقبلها) واحتج بعدمه فيه على صحة رواية الأكثرين في الباب الأول، فيكون هذا المسلك –على هذا– هو حمل النفي على ما بعد الفرائض، وأما ما قبلها فيدخل في محمل الإثبات.

والمسلك الثالث: حمل النفي على الرواتب، والإثبات على النفل المطلق، والفرق بينه وبين الثاني، أن الثاني ظاهره حمل النفي على الصلاة بعد دخول وقت الفريضة وبعد فعل الفريضة أيضًا رواتب كانت أو نوافل مطلقة، أما هذا المسلك ففيه حمل النفي على الرواتب وحدها والإثباتِ على النوافل المطلقة من غير فرق بين دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة وعدمهما، وعلى هذا جرى جمع، منهم:

–النووي، قال في شرح صحيح مسلم: (١٩٨/٥ ط.إحياء التراث): (ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض؛ كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر).

–وابن القيم، قال في زاد المعاد (٤٥٦/١ ط.الرسالة): (ومراده –أي ابنِ عمر– بالتسبيح: السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه)؛ لكن كأن ابن القيم لم يستقرَّ على هذا المسلك، فقد قال بعد إيراده تنفُّل الصحابة غير ابن عمر: (وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر)، وهذا جنوح منه إلى المسلك الأول، ورأى أنه الموافق لهديِ النبي ﷺ.

وأما قول ابن القيم بعد ذلك: (لم يكن –يعني النبي ﷺ – يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، **فهو كالتطوع المطلق**، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة)، فهو إفصاح عن رأيه الشخصي في حكم المسألة لا تفسير لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وقولِه.

–وابن حجر، قال في فتح الباري (٥٧٧/٢ ط.دار المعرفة): (**مطلق قول بن عمر** رضي الله عنهما: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر **أي يتنفل الرواتب**

التي قبل الفريضة وبعدها)، ونقل بعد ذلك كلام النووي واحتج له بما سأذكره إن شاء الله.

والمسلك الرابع: حمل النفي على التنفل في الأرض، والإثبات على التنفل فوق الدابة؛ وهو ما سلكه ابن بطال، قال في شرح صحيح البخاري (٣/٩١ ط.الرشد): (قول ابن عمر: لم أر النبي -ﷺ- يسبح في السفر، يريد لم أره يتطوع في السفر قبل صلاة الفريضة ولا بعدها، **يعنى في الأرض**، لأنه قد روى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه كان يصلى على راحلته في السفر حيث توجهت به، وأنه كان يتهجد بالليل في السفر، وعلى هذا التأويل لا تتضاد الأخبار عن ابن عمر).

الراجح في مذهب ابن عمر رضي الله عنهما

بعد النظر في الروايات لا يستريب المتأمل في صحة المسلك الأول، وضعف ما عداه، وبيانه في مقامين:

المقام الأول: في ذكر حجته:

يدل عليه أمران:

أحدها: رواية نافع وعبد الله بن دينار المصرحتين بأنه كان لا يتطوع في النهار، مع التصريح بتطوعه في الليل في رواية ابن دينار، ويوافقُها مفهومُ رواية نافع ومنطوقُ روايته الأخرى المصرحة بأنه كان يصلي في جوف الليل؛ بل قال: (لم يكن يصلي....إلا من جوف الليل) فهذا تصريح بذلك على ما سيتبين.

والثاني: أنه ليس في شيء من الروايات أنه كان يتطوع بالنهار في أي وقت منه، مع تصريح الرواة جميعهم بتطوعه في الليل، وهذا لا يتماشى إلا مع هذا القول.

فإن قيل: ألا تعارضه رواية من قال: (لم يكن يصلي قبل الفريضة ولا بعدها)، فإن مفهوم التقييد أنه كان يصلي في غير ذلك؟

فالجواب: أنها لا تعارضه لوجهين:

أحدهما: أنه لا يسلَّم بأن هذا تقييد، بل هو تعميم، كما تقول: لم أصل فرضًا ولا نفلًا؛ لأن الوقت لا يخلو من أن يكون قبل الفريضة أو بعدها، فإذا كان لم يصل قبلها ولا بعدها فلم يصلِّ شيئًا، ولهذا صح استثناء صلاة الليل؛ وإلا لكان استثناءً من غير الجنس، وهو

خلاف الأصل.

والثاني: أنه لو سلِّم بهذا المفهوم، فالمنطوق المعارض له أولى بالاعتبار.

المقام الثاني: في ذكر حجج المسالك الأخرى ونقضها

حجة المسلك الثاني وجوابها

أما المسلك الثاني: وهو حمل النفي على ما قبل الفرائض وبعدها، فحجته رومُ الجمع بين الروايات النافية والروايات المثبتة، فإن ابن عمر رضي الله عنهما، نفي تطوعًا من النبي ﷺ وأثبت تطوعًا، وأنكر تطوعًا وتطوَّع في ذاته، فكان سبيل الجمع ذلك، وأرشد إليه لفظ (لم يكن يصلي مع الفريضة لا بعدها ولا قبلها).

والجواب أن هذا المسلك -إن أريد به إثبات غير صلاة الليل عنه- لا يصح نقلًا ولا عقلًا:

أما نقلًا: فالروايات مصرِّحة بأنه لم يكن يصلي إلا في الليل، ورواية (لم يكن يصلي مع الفريضة....الخ) سبق عدم صحة دلالتها على غير ذلك، فكيف يُترك ما دلت عليه الروايات الصحيحة الصريحة إلى رواية غاية ما يمكن أن يدعى فيها ظهورها على هذا المعنى، فالوجه أن تؤوَّل هي لا ما تظاهرت عليه الروايات، وظهورها غير مسلم كما سبق.

وأما عقلًا: فما المراد بنفي التطوع قبل الفريضة وبعدها؟ إن أريد نفي التطوع مطلقًا، فهو مفهوم؛ لكنه خالٍ عن الجمع، وإن أريد إثبات تطوُّع دون تطوُّع فما المثبت وما المنفي فإنه ما من وقت إلا وهو قبل صلاة أو بعد صلاة؟ فإن قيل: هو الوقت بين الفرائض فالجواب أنه لا توجد هذه الصفة إلا فيما بين طلوع الشمس والاستواء، وما بعد منتصف الليل على خلاف فيه، فهل المراد مشروعية التطوع في هذا الوقت دون غيره؟ فإن قيل: نعم، فالجواب أن ما بعد منتصف الليل داخل في المسلك الأول، فما الدليل على ما بعد طلوع الشمس؟ والجمعُ حاصلٌ بدونه، وهو حمل الإثبات على صلاة الليل التي دلت الروايات الصحيحة عليها.

فإن قيل: بل المقصود حمل النفي على الرواتب القبلية والبعدية، فالجواب أن هذا هو المسلك الثالث فليقع الكلام فيه.

حجة المسلك الثالث وجوابها

يحتج لهذا المسلك بأمرين:

أحدهما: أن هذا سبيل للجمع بين الروايات ترشد إليه رواية نفي التطوع قبل الفريضة وبعدها، وكذا إنكار ابن عمر على من قام يصلي بعد الظهر.

والثاني: نقل الاتفاق على مشروعية النفل المطلق للمسافر، فلم يجز حمل النفي على النفل المطلق، وإذا كان كذلك فيتعين حمله على الرواتب أخذًا من الرواية السابقة.

والجواب أن هذا القول لا يصح نقلا ولا عقلا:

أما نقلًا فالجواب عن حجته الأولى ما سبق في توجيه الرواية وأن سبيل الجمع يتصور على غير هذا الوجه الذي دلت عليه الروايات فالمصير إليه لازم، وإنكار ابن عمر على من قام يصلي بعدية الظهر يدل على أن الرواتب مندرجة في النفي لا على أن النفي مقصور عليها؛ على أنه قد يقال: إن ابن عمر لم يسأل عن تنفلهم أقصدوا به التطوع المطلق أو الراتبة؟

وعن حجته الثانية: أن نقل الاتفاق غير مسلم، كيف والباجي والقاضي عياض وابن التين كلهم قبل النووي، وأثبتوا أن ابن عمر رضي الله عنه ينفي التطوع النهاري مطلقًا؟

وأما عقلًا: فكيف يتصوَّر أن يقال: نفي الصلاة قبل الفريضة وبعدها إنما هو عند نية الراتبة، فأما من نوى النفل المطلق فله أن يصلي ما شاء قبل الصلاة وبعدها؟ وكيف يمكن أن يحمل على هذا مذهبُ ابن عمر، وهو منافٍ له تمام المنافاة؛ مع ما فيه من الغرابة والشذوذ عن سنن الشريعة؛ فإن اعتناء الشريعة على إقامة الرواتب أعظم من اعتنائها بالنفل المطلق، ولذا سميت رواتب، واتفقوا على منع النفل المطلق في أوقات النهي عن الصلاة واختلفوا في الرواتب وما في درجتها، وما ذاك إلا لأن المصالح المنوطة بها أعلى وأجلى من المنوطة بالنفل المطلق.

فإن قيل: نعني بتجويز النفل المطلق التنفل في غير أوقات الفرائض، فالجواب أنه يرد عليه ما ورد على المسلك الثاني، والله أعلم.

حجة المسلك الرابع وجوابها

احتج ابن بطال على ما اختاره بأمرين:

أحدهما: من النقل، وهو أن الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما تنفله على دابته،

وإنكاره كان على قوم يتنفلون على الأرض، كما ظاهر رواية مسلم.

والثاني: أن النفل إنما يترك في السفر لئلا يظن الإتمام فيه ويختلط الفرض بالنفل، وذلك إنما يكون إذا صُلي النفل على الأرض؛ إذ الفرض لا يصلى على الراحلة.

والجواب: أن هذا مصادم للرواية الصحيحة عن نافع التي تقدمت في الوجه الأول وفيها: (كان يصلي بالأرض أو على بعيره) فسقط هذا القول رأسًا، ولإبطاله أوجه أخرى لا أطيل بها.

نوع صلاة الليل التي كان يصليها ابن عمر رضي الله عنهما

إذا تبين أن الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يتنفل بالليل، فما نوع صلاة الليل التي كان يصليها؟

يظهر جليًّا من بعض الروايات السابقة وغيرها أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يصلي قيام الليل الذي يكون في جوف الليل لا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء ولا نفلًا مطلقًا بينهما أو بعدهما، كما قال القاضي عياض في إكمال المعلم (١٢/٣): (ظاهر مذهب ابن عمر وتعليله إنما منع التنفل بالنهار وبالليل قبل الصلاة وبعدها إلا لمن يصلى صلاة الليل في جوفه لقوة أمرها، وكونها أولاً فرضًا، وهكذا نقل أهل الخلاف أو الحديث مذهبه).

ومما يدل على هذا رواية البخاري في الصحيح (١١٠٩) عن سالم قال: (كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.....يقيم المغرب، فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة، ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل)

وعلى ما تبين من مذهبه تحمل رواياته المرفوعة؛ فإنها إما نفي مطلق وإما إثبات مطلق، وإما إثبات لصلاة الليل فقد نقَل أنه ﷺ كان يوتر على راحلته.

هذا ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على عبده الأمين، محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

كتبه

خضر بن حسن بن أحمد

وكان الفراغ منه عصر الاثنين ٩/جمادى الآخرة/١٤٤١هـ

الموافق لـ ٣/فبراير/٢٠٢٠م

رنكاس-إندونيسيا